

1503853-20.2021.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... (três) meses de reclusão para cada crime de roubo.

Na segunda fase da dosimetria penal, presentes para ambos os roubos a agravante da reincidência (processos 0008491-78.2018.8.26.0482; e 0020550-69.2016.8.26.0482 - fls. 213/214); e apenas para o roubo cometido contra a vítima Aristeu Ferreira de Medeiros a agravante prevista no artigo 61, II, "h", do Código Penal (crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

processo 1503853-20.2021.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503853-20.2021.8.26.0482

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2255997/2021 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 8, 14732552 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 8, 247/21/586

- 1ª DIG-DEIC-DEINTER 8, 2255997 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 8

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

Pedro Henrique Andrade de Souza e outros

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA, imputando-lhe prática de delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII e § 2º-A, inciso I, ambos do Código penal, combinado com o artigo 61, II, "d" (meio cruel), "h" (contra maior de 60 anos) e "j" (calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020)

Narra a denúncia que no dia 17 de setembro de 2021, por volta de 02h20min, na Rua José de Salles Macuco nº 393, no condomínio "Morumbi", nesta cidade e comarca, PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA, previamente ajustado com ao menos outras três pessoas, não identificadas, agindo todos com unidade de desígnios, valendo-se de meio cruel e mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo e arma branca, contra Aristeu Ferreira de Medeiros (então com 81 anos de idade) e Erasmo Campos Ferreira de Medeiros, a quem mantiveram em seu poder, restringindo suas liberdades, subtraíram, para si, três mochilas, oito alto-falantes marca JBL, quatro fones de ouvido, vários pares de chinelos Havaianas, cinco cartões bancários, várias correntes em ouro, dois telefones celulares

Apple/Iphone, US\$ 6.000,00 (seis mil dólares americanos), R\$ 2.000,00 (dois mil reais), \$400,00 (quatrocentos pesos argentinos), dois relógios Apple/Watch, trinta bonés, quinze chapéus, várias peças de roupa, um óculos de sol marca Ralph Lauren, além de outros bens relacionados nos boletins de ocorrência.

Segundo a acusação, o Denunciado e seus comparsas receberam informações de um segurança do Condomínio “Morumbi”, não nomeado, a respeito de rotina, posição das câmeras de segurança, vigilância, alarmes, existência de concertina, condição financeira dos moradores, dentre outros dados privilegiados. A partir de então, planejaram o assalto e, no dia dos fatos, com o alarme da cerca elétrica previamente desligado, o denunciado e outras duas pessoas, não identificadas, mediante escalada do muro e corte da concertina, ingressaram no referido condomínio. No momento em que a vítima Erasmo abriu a porta para ir até a lavanderia da casa, foi abordada pelo trio que estava armado, um deles com um revólver, outro com uma pistola e o último com uma faca. Os assaltantes, então, levaram-na para um dos quartos e depois para outro em que estava a vítima Aristeu, de 81 anos de idade, pai de Erasmo. Após, ordenaram que Erasmo deitasse de bruços e amarraram as suas mãos para trás com uma toalha, sempre o agredindo com tapas, chutes nas costas, pisadas na cabeça e nuca, além de lhe desferirem várias coronhadas.

Consta que, por várias vezes, também o estrangularam ao ponto de fazê-lo desmaiar por falta de ar. Em dado momento, PEDRO HENRIQUE encostou o cano do revólver na cabeça do ofendido e disse “roleta russa”, puxando o gatilho com a arma municiada com apenas uma bala. Como não houve o disparo, afirmou para a vítima: “dessa vez teve sorte, na próxima você morre, então entrega o cofre logo”. Diante da afirmação do ofendido de que não tinha cofre na residência, PEDRO HENRIQUE chamou os comparsas e cada um encostou na cabeça de Erasmo o revólver, a pistola e a faca em seu pescoço, indagando-o sobre o cofre, afirmando também: “vocês têm transportadora”. Nesse ínterim, revistaram toda a casa, colocando as rei furtiva acima referidas em mochilas. Após, as vítimas foram amarradas e ameaçadas de morte todo o tempo.

Esclarece a denúncia que os ofendidos ficaram mantidos em poder dos roubadores por mais de duas horas, período em que foram restringidos de suas liberdades. Que ao espancarem covardemente mediante tapas, chutes, pisadas na cabeça e coronhadas Erasmo, que em momento algum esboçou qualquer reação, bem como ao praticarem contra ele “roleta russa”, apertando o gatilho do revólver que somente não disparou porque a munição estava em outra câmara do tambor do revólver, tudo na presença do genitor e também vítima Aristeu, de 81 anos de idade, impingindo-lhes sofrimento atroz e desnecessário, revelando uma brutalidade fora do comum, em contraste com o mais elementar sentimento de piedade, o denunciado e seus comparsas se valeram de meio cruel.

De acordo com a acusação, durante as investigações a Polícia recebeu a informação de que um dos roubadores seria o denunciado, que foi reconhecido pela vítima Erasmo e, ao ser formalmente interrogado, confessou a prática do roubo.

Denúncia recebida aos 19/11/2021 (fls. 192/193).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, reservando-se no direito de apresentar seus argumentos de defesa após a instrução (fls. 231/235).

Por decisão de fl. 240, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foi colhido o depoimento da vítima, bem como ouvidas testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, em especial a nulidade do feito por indeferimento de intimação de testemunhas referidas no interrogatório; nulidade da colheita de material genético; ilicitude do reconhecimento feito pela vítima em juízo; e insuficiência de provas. Ao final, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena no patamar mínimo, com fixação do regime inicial mais brando.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está comprovada: pelo boletim de ocorrência (fls. 21/24); pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 32); pelos laudos periciais (fls. 104/120; 315/321; 324/328); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha Ramon Euclides G. Pedrão, delegado de polícia, disse em juízo que no dia 17 de setembro, no início da madrugada, uma das vítimas, o senhor Erasmo foi surpreendido por três indivíduos ao sair para tomar água na zona externa de sua casa. Explicou que os indivíduos estavam portando um facão, uma pistola e um revólver e que foi dada voz de assalto para Erasmo. Na sequência, ingressaram com Erasmo na residência, o amarrando e acordando o pai que é um senhor de 80 anos de idade, que foram agredidos. Informou que Erasmo foi o mais agredido, enquanto o pai o assistia. Relatou que foram subtraídos mais de R\$40.000,00 (quarenta mil reais) em pertences das vítimas, além de uma quantia em moeda nacional e estrangeira. Foi realizada perícia, bem como encaminhamento da vítima para coleta de depoimento. Narrou que receberam denúncia anônima de que Pedro teria envolvimento com a prática do crime, que estaria gozando de saída temporária três dias antes da data dos fatos. Localizaram Pedro e o conduziram para a Delegacia, que nesse mesmo dia deveria se apresentar em razão de ser o retorno de sua saída temporária. No caminho da Delegacia Pedro confessou informalmente a prática do crime. Já na Delegacia foi chamada a vítima para reconhecimento, tendo o senhor Erasmo reconhecido o acusado. Em depoimento a vítima detalhou passo a passo e quem era o Pedro dentre aqueles indivíduos que praticaram o roubo. Sobre Pedro informou que ele apontou o local aonde foram após cometerem o roubo no Morumbi em Presidente Prudente, que foram até um córrego e realizaram a divisão das coisas subtraídas, que depois cada um retornaria e pegaria sua parte. Retomando a declaração da vítima, relatou que ela mencionou ter ouvido dos indivíduos que estes fugiriam pelo "Corguinho". No dia que encontraram Pedro, este portava R\$500,00 (quinhentos reais) em notas de 50 e 100. Sobre o fragmento de impressão digital no condomínio, informou que Pedro se negou à coleta de material genético para exame comparativo; por isso, pediu uma nova oitiva de Pedro, que estava usando uma máscara que foi trocada e apreendida para comparativo. No dia foi apresentado pedido de prisão temporária para Pedro, que deveria estar dentro do sistema penitenciário; informaram o juiz da execução para a regressão de regime, que foi deferida. Em relação à individualização da conduta de Pedro pela vítima, descreveu que quem estava com o revólver e realizava a "roleta-russa" era Pedro, pedindo para entregarem o cofre. Informou que Erasmo foi a vítima com quem Pedro teve mais contato, que houve uma reação da vítima quando aquele entrou na sala para fazer reconhecimento. Quanto às agressões disse que eram chutes, tapas, coronhadas, além de estrangulamento de Erasmo o jogando no chão, fazendo perder a condição de se manter sozinho na frente do pai idoso. Por fim, negou que tenha sido recuperado algum objeto, sendo apenas recuperado o valor em espécie de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

A testemunha Fabiano Ascencio Rocha, policial civil, disse em juízo que foi acionado para o local do crime, sendo as duas vítimas encaminhadas para a Delegacia. Informou que foram três pessoas, que uma delas estava sem máscara. Relatou que a pessoa que estava sem máscara era Pedro Henrique, que foi informado pela vítima que uma das pessoas de máscara era extremamente magra, que a outra falava pouco e que a terceira que estava sem máscara era de cor parda, queixo meio pontudo e olhos de cor mel/caramelo. Passado um ou dois dias veio uma informação para o Delegado de que um dos autores teria sido Pedro Henrique, com isso fizeram o levantamento das fotos e o reconhecimento foi feito pela vítima. Conhece Pedro Henrique porque no ano de 2016 roubou uma casa, que já tinha contato com ele. Pedro Henrique estava de "saidinha" e estava na casa do irmão que trabalha em uma funerária, fizeram "campana" no domingo até que na segunda-feira às 08:30h Pedro chegou à residência. Narrou que o abordaram na rua, que não apresentou resistência. Em entrevista Pedro confirmou que tinha participado, que a maioria dos bens estavam com sua namorada, que não conseguiriam recuperá-los. Argumentou que Pedro na

"saidinha" já sabia qual seria sua função no crime. Negou que Pedro tenha mencionado que alguém do condomínio tenha passado informações sobre as vítimas. Descreveu que Pedro Henrique não mencionou quem eram seus parceiros e muito menos os objetos. Em relação à vítima, disse que ficou a maior parte do tempo na cama amarrado com a barriga para cima, aparentemente confortável. Sobre o filho de 40 anos disse que acompanhou os indivíduos dentro da casa, que empurraram a arma em sua cabeça, o indagando sobre joias e dinheiros. Não acompanhou os depoimentos das vítimas, pois estava em outra ocorrência. Antes de apresentar Pedro na unidade, em entrevista, pediram para recuperar os bens, que Pedro os levou em dois lugares distantes, onde os bens não estavam. Pedro acabou confessando depois que estava com a namorada e que não conseguiriam recuperar. Esclareceu que o condomínio possui câmeras e que foi possível visualizar Pedro saindo com sacolas parecidas com mochileiros na madrugada, mas que não conseguiram mais imagens sobre como eles adentraram. Sobre o veículo disse que é um gol "bolinha", mas que não conseguiram averiguar mais dados. Apresentou a foto de Pedro e de outras pessoas com características semelhantes à vítima. Nesse mesmo dia foi feito o reconhecimento pessoal.

A vítima Aristeu Ferreira de Medeiros relatou que no dia dos fatos estavam em três indivíduos. Conseguiu visualizar o rosto de um dos indivíduos, que tirou a máscara. Sustentou que levaram um dinheiro que estava em seu criado mudo, que eram dólares no valor de U\$6.500,00 (seis mil e quinhentos dólares). Os indivíduos procuravam cofre, que disse a eles que não tinha e que foi roubada muita coisa. Negou que tenha sido agredido, mas que seu filho foi, que bateram com o revólver na testa dele. Tanto ele como o filho foram amarrados. Fizeram "roleta russa" com seu filho, que foram três vezes. Em relação aos indivíduos disse que estavam armados, com revólver e faca. Informou que entre os indivíduos, dois estavam armados com revólver e um terceiro com uma faca. Não tem conhecimento de como adentraram no condomínio e chegaram em sua casa. Afirmou que o fato ocorreu às 02:00 AM e que durou 3 horas. Disse que bateram com o revólver na testa de seu filho, que o agrediram várias vezes, que mencionaram sobre um cofre que estavam procurando. Negou que tenham mencionado sobre a transportadora.

A vítima Erasmo Campos Ferreira de Medeiros disse que estava trabalhando em casa na data dos fatos, quando foi beber água, e, em sua lavandeira se deparou com os indivíduos. Três pessoas o abordaram com uma faca grande, revólver e uma pistola, que na parte externa da casa já o imobilizaram, adentrando a residência. Na sequência disse que foi indagado sobre quem estaria na casa, ao que informou que era seu pai. Pediu para deixarem ele acordar seu pai, pois não queria lhe assustar, mas mesmo assim o acordaram com o revólver, a pistola e a faca. Nesse momento o colocaram no chão, amarraram suas mãos para trás, pisaram em sua cabeça e começou a tortura que durou 3 horas. Levaram-no para o quarto, deixando-o de joelhos e seu pai na cadeira, os indivíduos perguntavam constantemente sobre o cofre, mas que não tinha nenhum. Não apresentaram resistência, entretanto, foram agredidos, contou 34 agressões e depois perdeu a conta. Relatou que a casa foi revirada, que levou tapas, além de baterem com sua cabeça na parede enquanto estava ajoelhado e amarrado. Esclareceu que a parede de sua casa possui manchas de sangue até hoje devido ao ocorrido, que bateram com o cano do revólver em sua testa, a qual possui cicatriz. Narrou ainda que o réu mostrou o barril do revólver que tinha apenas um espaço livre, sem cápsulas. Fechou, destravou e falou ao seu genitor "agora ele morre" e puxou o gatilho. Na maioria das vezes quem o agrediu foi uma única pessoa. Essa pessoa que permaneceu com ele e o pai os torturou. Qualquer coisa era motivo para ser ameaçado, como foi o caso de um chocolate amargo que um dos indivíduos perguntou o que era e disse que se fosse doce a vítima morreria. Posteriormente, levaram-no para a sala e tentaram fazer transações via Pix, mas não conseguiram. Seu pai ficou deitado, já estava mal e que em determinado momento amarraram ele e o pai juntos. Colocaram uma fita adesiva em suas bocas e falaram que iriam assaltar a casa de cima e que se fizessem qualquer coisa iriam para o céu. Sobre o tempo informou que não teve noção, pois seu relógio de pulso também foi roubado. Confirmou que levaram dinheiro (real, dólar e pesos) e dois celulares. Tentou rastrear o celular e o relógio pela Apple. Descreveu que tinha cigarros e latas de

cervejas no fundo de sua casa, que os indivíduos pularam o muro do vizinho e mexeram nas coisas, depois retornaram para o fundo da sua casa, beberam e fumaram. No local em que saíram, pela cerca elétrica que cortaram, visualizou um alicate. Além disso, havia uma faca grande que pegaram de sua cozinha. Aduziu que foi utilizada uma chave de fenda para ajudar a amarrá-los. Sobre os indivíduos disse que estavam com cobertura facial, que um deles tinha uma camiseta como se fosse um pano no rosto, que acabou tirando. Esclareceu que um dos indivíduos conseguiu visualizar apenas os olhos. Os braços de todos estavam cobertos. Reconheceu em juízo Pedro Henrique como o agressor. Foi feito um estrangulamento, que o seguraram pelo pescoço após terem feito a "roleta russa" com ele e que não achou que iria aguentar.

Interrogado em juízo, o réu Pedro Henrique Andrade de Souza negou os fatos. Sustentou que foi abordado em sua residência pelos policiais, que apenas foi informado na Delegacia sobre o teor do assunto. Disse que na Delegacia negou ter conhecimento de algum dinheiro ou relógio. Afirmou que durante o fato estava em saída temporada. Alegou que não conhece o bairro do Morumbi e que durante o período da saída temporária ficou na casa de seu irmão. Narrou que quando foi para a Delegacia estava sem máscara quando foi prestar seu depoimento, que foi entregue uma máscara e após recolhida. Negou fumar cigarro. Por fim, negou qualquer envolvimento nos fatos.

De todo o conjunto probatório carreado aos autos, é certo que a autoria do delito deve ser atribuída ao acusado, visto que ele foi reconhecido pela vítima Erasmo Campos Ferreira de Medeiros como sendo um dos autores do roubo.

O relato da vítima Erasmo é hígido o bastante para superar a presunção constitucional de inocência a favor do acusado, na medida em que, consoante já assinalado, foi por esta reconhecido pessoalmente e por fotografia (fls. 32 e 82). Além disso, a vítima narrou com riqueza de detalhes toda a dinâmica do crime, especificando a participação do réu na empreitada delitiva.

É cediço que nos delitos patrimoniais, quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são importantes para elucidar os fatos e desvendar a autoria.

Na lição do professor TOURINHO FILHO, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça" ("Processo Penal", 3o vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259), nesse sentido, também tem se orientando a jurisprudência (JUTACRIM 95/268 e RJDTACRIM 25/319).

No mesmo sentido, deixou assentado o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu." (HC 83.479/DF, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 01/10/2007 p. 344).

Obtempere-se, a propósito, que nada há nos autos a infirmar o depoimento prestado pelas vítimas e testemunhas arroladas, sendo estes de grande valor probatório e isentos de qualquer vício ou mácula.

Não bastasse a segura prova oral, deve-se destacar o exame pericial de confrontação entre o material biológico presente nos objetos encontrados no local do crime e o extraído da máscara de proteção usada e apreendida na posse do réu.

A perita atestou que "das análises de DNA a partir de amostras das bitucas e dos swabs coletados do cabo do alicate, da chave de fenda e do cabo da faca foram obtidos perfis genéticos característicos de indivíduo do SEXO MASCULINO, COINCIDENTES entre si e com o perfil genético obtido a partir de amostras procedentes de uma máscara de proteção facial usada e apreendida na posse do investigado Pedro Henrique Andrade de Souza, aqui identificados como MASCULINO 1." (fls. 319/320)

É dizer, o resultado obtido a partir do exame de perfil genético coloca o réu, de modo irrefutável, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, corroborando as declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas em sede policial

e em juízo. Não foram apresentadas razões plausíveis para que o DNA do réu estivesse presente no local e nos objetos utilizados na ação criminosa; a única conclusão possível é que isto se deu porque foi ele quem cometeu o roubo. Merece relevo o fato de que o réu, quando interrogado em solo policial, confessou sua participação no delito, inclusive fornecendo detalhes sobre o deslocamento, a forma de entrada na propriedade e até mesmo as armas utilizadas por cada um dos criminosos (fls. 33/34), tudo em consonância com os relatos prestados pelas vítimas; a negativa em juízo, assim, restou completamente isolada das demais provas produzidas, razão pela qual a condenação é medida de rigor.

Não há que se falar em nulidade do processo em razão do indeferimento das testemunhas cuja intimação foi requerida pelo douto Defensor em audiência (fls. 329/330). Como é cediço, trata-se de faculdade do juiz o indeferimento motivado de diligências impertinentes ou irrelevantes para o deslinde da causa.

É exatamente o caso dos autos; as pessoas indicadas pelo acusado em seu interrogatório se tratam de parentes que com ele mantêm íntima ligação e, portanto, seriam trazidas ao processo na condição de meros informantes. Ademais, os elementos fáticos porventura revelados com tal diligência não teriam o condão de infirmar o robusto conjunto probatório angariado na instrução. Não demonstrada a imprescindibilidade da produção de referida prova oral, era mesmo de rigor seu indeferimento.

Também não procede a alegação de nulidade do reconhecimento do acusado pela vítima em juízo. De fato, entende-se que o reconhecimento de réu isolado, sem a presença de outras pessoas, não se presta a embasar, por si só, um decreto condenatório, pois não observa os ditames do artigo 226 do CPP. Aqui, porém, trata-se de relevante início de prova, reforçado pelo procedimento realizado administrativamente (fls. 32), este sim em estrita obediência ao mencionado dispositivo, no qual o acusado foi também reconhecido.

Tampouco merece acolhimento a tese defensiva de nulidade do exame de confrontação genética do acusado. Isto porque, no caso em tela, a máscara foi por ele utilizada e trocada por uma nova, sendo apenas neste momento - de descarte - apreendida para perícia.

Nesta hipótese, o objeto descartado não possui mais ligação com o réu, de modo que se torna público e, conseqüentemente, não há mais possibilidade de ofensa a direitos e garantias individuais pela sua utilização na produção de provas. Este é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, EXTORSÃO E ESTUPRO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ACOBERTADO PELA PRESCRIÇÃO). EXAME DE DNA EM MATERIAL DESCARTADO (COPO E COLHER DE PLÁSTICO, UTILIZADOS E DISPENSADOS PELO PACIENTE). VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OBJETO EXAMINADO (SALIVA) FORA DO CORPO ÍNTIMO. PARTE DESINTEGRADA DO CORPO HUMANO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO (NEMO TENETUR SE DETEGERE). INEXISTÊNCIA. DOUTRINA E PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO (...)

4. O princípio nemo tenetur se detegere, expressamente reconhecido também no Pacto de San José da Costa Rica - promulgado pelo Decreto n. 678, de 1992 -, art. 8º, 2, g, serve para neutralizar os arbítrios contra a dignidade da pessoa humana eventualmente perpetrados pela atividade estatal de persecução penal. Protege os acusados ou suspeitos de possíveis violências físicas e morais empregadas pelo agente estatal na coação em cooperar com a investigação criminal (REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

5. No caso, entretanto, não há que falar em violação à intimidade já que o investigado, no momento em que dispensou o copo e a colher de plástico por ele utilizados em uma refeição, deixou de ter o controle sobre o que outrora lhe pertencia (saliva que estava em seu corpo). 6. Também inexistente violação do direito à não autoincriminação, pois, embora o investigado, no primeiro momento, tenha se recusado a ceder o material genético para análise, o exame do DNA foi realizado sem violência moral ou física, utilizando-se de material descartado pelo paciente, o que afasta o apontado constrangimento ilegal. Precedentes.

7. Partes desintegradas do corpo humano: não há, nesse caso, nenhum obstáculo para

sua apreensão e verificação (ou análise ou exame). São partes do corpo humano (vivo) que já não pertencem a ele. Logo, todas podem ser apreendidas e submetidas a exame normalmente, sem nenhum tipo de consentimento do agente ou da vítima. O caso Roberta Jamile (o delegado se valeu, para o exame do DNA, da saliva dela que se achava nos cigarros fumados e jogados fora por ela) assim como o caso Glória Trevi (havia suspeita de que essa cantora mexicana, que ficou grávida, tinha sido estuprada dentro do presídio; aguardou-se o nascimento do filho e o DNA foi feito utilizando-se a placenta desintegrada do corpo dela) são emblemáticos: a prova foi colhida (obtida) em ambos os casos de forma absolutamente lícita (legítima) (cf. Castanho Carvalho e, quanto ao último caso, STF, Rec1. 2.040-DF, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 21.02.02) - texto do Prof. Rogério Sanches Cunha - Processo Penal I - v. 10.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 354.068/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018) (grifei)

Assim, temos que a produção da prova em comento não foi invasiva, mostrando-se plenamente válida e apta para fundamentar a condenação do acusado.

No que toca à aplicação da pena, registro que as circunstâncias do crime em tela são particularmente negativas, extrapolando muito o que comumente se vê em delitos dessa ordem; como se comprovou, as vítimas foram torturadas física e psicologicamente por longo período, tendo a vítima Erasmo Campos Ferreira de Medeiros sofrido contínuas agressões físicas e ameaças de morte por meio de "roleta-russa" e estrangulamento, enquanto seu genitor foi obrigado a tudo assistir sem qualquer possibilidade de reação, impondo-lhes sofrimento completamente atroz e desnecessário.

Neste compasso, presente no caso a agravante genérica descrita no artigo 61, inciso II, "h", do Código Penal, visto que um dos crimes foi praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos, Aristeu Ferreira de Medeiros, que contava à época com 81 (oitenta e um) anos de idade - cf. termo de declarações de fls. 26.

A agravante do artigo 61, II, "j", do Código Penal deve ser afastada, pois o delito foi perpetrado após o período de calamidade pública assinalado pelo Decreto 06/2020, e não há nexos de causalidade entre a conduta do acusado e a pandemia da Covid-19.

De outro lado, verifica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, em razão do concurso de pessoas. Ainda que apenas o réu tenha sido reconhecido pelas vítimas, restou incontroversa nos autos a participação de ao menos outras duas pessoas na dinâmica do roubo.

Nesse diapasão, leciona Guilherme de Souza Nucci:

"É sempre mais perigosa a conduta daquele que age sob a proteção ou com o auxílio de outra pessoa. Assim, o autor de roubo, atuando com um ou mais comparsas, deve responder mais gravemente pelo que fez. Entendemos, na esteira do ocorrido com o crime de furto, que basta haver o concurso de duas ou mais pessoas, sem necessidade de estarem todos presentes no local do crime. Afinal, não se pode esquecer da participação, moral ou material, também componente do quando do concurso de agentes" (Manual de Direito Penal. Sétima Edição. São Paulo. RT. 2011. Pag. 737) Restou configurada a causa de aumento elencada no artigo 157, §2º, V, do Código Penal (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade), eis que, conforme narrado, os autores do crime renderam as vítimas, imobilizando-as, restringindo suas liberdades com amarras e mordaças e as mantendo sob seu poder durante toda a empreitada criminosa, que durou horas.

Aplica-se, também, a causa de aumento de pena descrita no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, pelo uso de arma de fogo pelo réu Pedro Henrique Andrade de Souza. Embora, de acordo com as narrativas das vítimas e testemunhas, a arma branca tenha sido utilizada por um dos roubadores não identificados, o emprego da faca ficou claramente demonstrado pela prova oral coligida e funcionou como instrumento de ameaça para a consecução do delito, aumentando a gravidade da conduta em concreto, de modo que incide também sobre a pena do réu Pedro Henrique Andrade de Souza. De acordo com André Estefam:

"As circunstâncias da infração penal comunicam-se apenas quando objetivas (e forem

conhecidas pelos demais concorrentes). Por esse motivo, o emprego de arma de fogo por um dos agentes no crime de roubo provoca, com relação a todos, a incidência da causa de aumento de pena daí decorrente." (Direito penal - volume 1 : parte geral - arts.1º a 120 - Décima edição - São Paulo: Saraiva Educação, 2021. P. 101)

Ressalte-se, em reforço, que a arma em questão foi apreendida e nela se verificou a presença de material genético do acusado, conforme exposto anteriormente.

Quanto à cumulação das causas de aumento adrede especificadas, quando da análise de caso com as mesmas particularidades o C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, consignou que "Na hipótese em apreço, observa-se que o Tribunal de origem fundamentou de forma concreta o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2º, incisos II e VII, e no § 2º-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal, uma vez que o crime de roubo foi praticado por 3 agentes, número superior ao necessário para majorar o delito pelo concurso de pessoas, com emprego de arma branca e de fogo, afigurando-se correta a incidência separada e o incremento sucessivo das causas de aumento." (STJ, AgRg no HC 679706/SC, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHAPALHEIRO, julgado 09-11-2021, sem destaque no original)

Destaco, ainda, que foram subtraídos bens pertencentes a 02 (duas) vítimas diferentes, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, de modo que se aplica a regra contida no art. 70, primeira parte, do CP, relativa ao concurso formal próprio, pelo qual aplica-se a mais grave das penas ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada de um sexto até a metade.

Considerando a existência de quatro causas de aumento de pena, a restrição à liberdade das vítimas será valorada na primeira fase de aplicação da pena.

Portanto, bem caracterizada a prática do roubo majorado, sendo imperativa a condenação do réu, inviabilizando-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Feitas as considerações acima, passo a dosar a pena do réu Pedro Henrique Andrade de Souza, nos termos do art. 68 do Código Penal e em observância ao princípio da individualização das penas.

Para se evitar repetições desnecessárias, as penas dos dois roubos serão dosadas concomitantemente, sendo que, ao final, a pena maior ou idêntica será exasperada em virtude do concurso formal de delitos.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (extrapola o grau de reprovabilidade normal do tipo, em razão da acentuada violência empregada contra as vítimas mediante contínuas agressões físicas e psicológicas); antecedentes (o réu possui condenações com trânsito em julgado em três processos; uma será valorada como maus antecedentes - processo 0000040-52.2018.8.26.0482 (fls. 214) - e as outras como reincidência, na segunda fase de aplicação da pena); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos dos crimes (próprios do tipo penal em questão); circunstâncias dos crimes (ultrapassam o comum ao tipo, pois o réu restringiu a liberdade das vítimas durante toda a ação criminosa, caracterizando circunstância negativa pelo maior temor imposto aos reféns); consequências dos crimes (inerentes à espécie); comportamento das vítimas (não influíram para a prática delitiva).

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima -pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Tal critério encontra respaldo tanto na jurisprudência do TJ/SP, como do STJ, como se vê no trecho abaixo, (extraído do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJ/SP, no julgamento da Apelação Criminal nº 0003469-93.2017.8.26.0346):

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca

apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. No caso, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, revela-se proporcional a elevação de 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora e, portanto, não se infere qualquer excesso na fixação da básica em 18 anos de reclusão. 9. Writ não conhecido. (HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). (g.n.)

Assim, em face dos maus antecedentes, da exacerbada culpabilidade e das circunstâncias negativas dos crimes, fixo as penas-bases acima do patamar mínimo, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão para cada crime de roubo.

Na segunda fase da dosimetria penal, presentes para ambos os roubos a agravante da reincidência (processos 0008491-78.2018.8.26.0482; e 0020550-69.2016.8.26.0482 - fls. 213/214); e apenas para o roubo cometido contra a vítima Aristeu Ferreira de Medeiros a agravante prevista no artigo 61, II, "h", do Código Penal (crime praticado contra vítima maior de 60 anos).

Assim, aumento as penas em 1/6 para o roubo em que foi vítima Erasmo Campos Ferreira de Medeiros e 1/5 para o roubo em que foi vítima Aristeu Ferreira de Medeiros, razão pela qual fixo as penas intermediárias em: 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para o roubo praticado contra Erasmo Campos Ferreira de Medeiros, e 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o roubo praticado contra Aristeu Ferreira de Medeiros.

Na terceira fase da dosimetria penal, incidem as causas de aumento de pena previstas nos artigos 157, §2º, II e VII (concurso de pessoas e uso de arma branca), e 157, §2º-A, I, (uso de arma de fogo), todos do Código Penal, para ambos os roubos, razão pela qual aumento as penas de 1/3 e 2/3, sucessivamente (Princípio da Incidência Cumulada), e fixo as penas definitivas em 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão para o roubo praticado contra Erasmo Campos Ferreira de Medeiros; e 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão para o roubo praticado contra Aristeu Ferreira de Medeiros.

A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade. Por mera proporção, as penas de multa ficariam em

Considerando que as penas privativa de liberdade 578 (quinhentos e setenta e oito) dias-multa e 686 (seiscentos e oitenta e seis) dias-multa, respectivamente. Sendo assim, limito a incidência da multa em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, para cada crime, em observância ao disposto no art. 49 do Código Penal.

Em razão do concurso formal de delitos, com base no art. 70 do Código Penal, escolho a maior pena (16 anos e 08 meses de reclusão) e a elevo em 1/6, fixando a pena final do réu em 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa (de acordo com o art. 72 do Código Penal).

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos, pois não há elementos sobre a capacidade financeira do réu que autorize a fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

Incabível a substituição (art. 44, CP) ou mesmo a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), tendo em vista os péssimos antecedentes criminais do acusado, acima citados, além da pena ter suplantado os limites legais para tanto.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser corrigido desde então, por infração ao artigo 157, §2º, II, V, VII e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, .

Mantenho a prisão preventiva do réu, por subsistirem os motivos que ensejaram a decretação de sua segregação cautelar, notadamente a periculosidade do agente, averiguada no caso concreto, bem como diante das três condenações com trânsito em julgado, o que evidencia sério risco à ordem pública, na medida em que o acusado é recalcitrante, fazendo do meio criminoso seu modo de viver, não demonstrando intenção em cessar sua delinquência. Além disso, verifica-se no caso a gravidade do crime em concreto, por se tratarem de dois crimes de roubo praticados de forma aviltante, com requintes de crueldade e sendo uma das vítimas idosa. Recomende-se o réu no local em que se encontra recluso.

Acolho o requerimento formulado pelo Ministério Público (fls. 13/14) para, nos termos do art. 387, IV, do CPP, fixar o valor de dez salários mínimos à cada vítima, para reparação dos danos causados pela infração.

Deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, por entender que tal norma é inconstitucional, uma vez que viola o Princípio da Individualização das Penas.

Determino a restituição às vítimas do valor de R\$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) encontrado na posse do réu e depositado a fls. 98. Expeça-se mandado de levantamento.

Considerando o baixo valor dos demais objetos apreendidos nos autos (faca, máscara de proteção facial, bitucas de cigarro, chave de fenda, alicate e fragmentos de tecido), determino sua DESTRUIÇÃO. Cumpra-se.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP); ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, em razão da justiça gratuita, que ora lhe concedo. Anote-se.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- a) Atualize-se o histórico de partes;
- b) Comunique-se o IIRGD;
- c) Comunique-se o Juízo Eleitoral;
- d) Expeça-se guia de execução definitiva ou aditamento à guia de execução provisória (sendo o caso).

P. Int.

Presidente Prudente-SP, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA